刑法11 筆記：客觀處罰條件與可罰性要件

來源：刑法11 課程字幕 00:00:04 ~ 00:30:00

🕮 法條原文速查

§238（詐術締婚罪）
以詐術締結無效或得撤銷之婚姻，因而致**婚姻無效之裁判**或**撤銷婚姻之裁判確定**者，處三年以下有期徒刑。
→「因而致婚姻無效撤銷裁判確定」為**客觀處罰條件**

§227（對未成年人性交猥褻罪）
對於未滿十四歲之男女為性交者，處三年以上十年以下有期徒刑。
→ 被害人年齡 **≠ 客觀處罰條件**，為構成要件要素

§283（聚眾鬥毆致死傷罪）
聚眾鬥毆致人於死或重傷者…
→ 多數說認為「致死傷」為**客觀處罰條件**

§185-3（不能安全駕駛罪／酒駕）
→ 酒測值為**客觀處罰條件**；但「喝酒」本身非客觀處罰條件（被人下酒→不成立本罪）

§130（廢弛職務釀成災害罪）
→ 柯耀成老師曾主張「釀成災害」為客觀處罰條件（現已少見此說法）

§168（偽證罪）
→「具結」是否為客觀處罰條件，有爭議

§185-4（肇事逃逸罪）
→ 2021年修法後，「致死傷」不可再採客觀處罰條件（前段後段刑度不同→與不法有關）

§288 III（墮胎罪免刑規定）
→ **個人阻卻刑罰事由**（現已被優生保健法取代）

§275 IV（加工自殺／謀為同死免刑）
教唆或幫助他人使之自殺，或受其囑託或得其承諾而殺之者…第四項：謀為同死而犯前三項之罪者，得**免除其刑**。
→ **個人阻卻刑罰事由**

§25 II（中止未遂）
已著手於犯罪行為之實行，而因己意中止或防止其結果之發生者，**減輕或免除其刑**。
→ 蔡聖偉老師主張：應叫「減免刑罰事由」而非「阻卻刑罰事由」

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「客觀處罰條件與一般構成要件要素有何不同？」	客觀處罰條件**無關不法與罪責**，故意**不需認知**，是基於刑事政策考量的**限縮刑罰事由**
「如何判斷某要素是否為客觀處罰條件？」	判斷公式：遮住該要素→看**法益侵害是否仍存在**，若仍有法益侵害→該要素為客觀處罰條件

「§227 被害人年齡是否為客觀處罰條件？」	**否**。遮掉年齡→性交或猥褻行為**無法益侵害**→年齡必為**構成要件要素**
「§238 因而致婚姻無效撤銷裁判確定是否為客觀處罰條件？」	**是**。典型的客觀處罰條件
「§185-4 致死傷是否為客觀處罰條件？」	2021 修法後**不可採**。因前段後段刑度不同→致死傷與不法程度有關
「中止未遂在我國與德國效果有何不同？」	德國：**無罪**（阻卻刑罰事由）；我國：**有罪**，僅減輕或免除其刑
「客觀處罰條件是限縮還是擴張刑罰？」	**限縮**刑罰事由（非擴張）→ 不符合客觀處罰條件者不罰

正文

一、不法與罪責之外的可罰性要件（第六章導論）

犯罪成立三階層：構成要件該當→違法→有責。但有些犯罪還需**額外可罰性要件**才會動用刑罰。這些要件無關不法、無關罪責，純粹基於**刑事政策考量**。

```
犯罪成立基本架構
│
├── 構成要件該當（不法）
├── 違法性
├── 有責性
│
└── ★ 不法與罪責之外的可罰性要件
    ├── 客觀處罰條件（限縮刑罰）
    ├── 個人阻卻刑罰事由
    └── 解除/減免刑罰事由
```

二、客觀處罰條件

（一）概念

- 與不法無關、與罪責無關
- 基於**刑事政策**的考量
- **故意不需認知**客觀處罰條件
- 性質是**限縮刑罰事由**（非擴張）

（二）判斷公式

> **遮住疑似客觀處罰條件的要素 → 看法益侵害是否仍然存在**
>
> - 遮住後法益侵害仍存在 → 該要素是客觀處罰條件
> - 遮住後法益侵害不存在 → 該要素是構成要件要素

（三）各罪適用分析

罪名	疑似要素	是否為客觀處罰條件	分析
§238 詐術締婚罪	因而致婚姻無效撤銷裁判確定	**是**（典型）	遮掉後→詐術締婚本身即侵害婚姻自主法益
§227 與未成年性交	被害人年齡	**否**	遮掉年齡→性交或猥褻行為不具法益侵害
§283 聚眾鬥毆	致死傷	**是**（多數說）	遮掉致死傷→聚眾鬥毆本身即危害公共安全
§185-3 酒駕	酒測值	**是**	但「喝酒」本身非客觀處罰條件（被下酒→不成立本罪）
§130 廢弛職務	釀成災害	爭議（柯耀成主張是，現少見）	—
§168 偽證罪	具結	爭議	—
§185-4 肇事逃逸	致死傷	2021修法後**不可採**	前段後段刑度不同→與不法程度有關

（四）酒駕罪的特殊問題

- 酒測值 = 客觀處罰條件（行為人不需認知具體數值）
- 但「喝酒」本身 ≠ 客觀處罰條件 → 若被人下酒（不知情被灌酒），不成立§185-3
- 因為不能安全駕駛的**行為**本身要有故意

三、個人阻卻刑罰事由

行為成立犯罪，但基於**個人一身專屬事由**免除刑罰：

條文	事由	備註

§288 III 懷胎婦女墮胎後免刑　　現已被**優生保健法**取代，實務上幾乎無適用
§275 IV 謀為同死而犯加工自殺罪者，得免刑 典型個人阻卻刑罰事由

四、解除/減免刑罰事由

中止未遂的定位爭議

比較	德國	我國
中止未遂效果	**無罪**（阻卻刑罰事由）	**有罪**，減輕或免除其刑（§25 II）
蔡聖偉老師見解	—	應稱為「**減免刑罰事由**」，因我國中止未遂並非無罪

> **蔡聖偉老師觀點**：我國的中止未遂不像德國是「阻卻刑罰事由」（無罪），而是仍然成罪、只是減免其刑。因此精準的稱呼應是「減免刑罰事由」。

五、自殺為何不犯罪（技術面理由）

1. **既遂罰不到**：人死了無法處罰
2. **罰未遂不利生命保護**：若自殺未遂有罪，反而讓自殺者更堅定求死（擔心被罰）→ 不利於保護生命法益

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§238	詐術締婚罪	典型客觀處罰條件範例
§227	對未成年人性交猥褻罪	年齡非客觀處罰條件
§283	聚眾鬥毆致死傷	致死傷為客觀處罰條件（多數說）
§185-3	不能安全駕駛罪	酒測值為客觀處罰條件
§185-4	肇事逃逸罪	2021修法後不可採客觀處罰條件
§288 III	墮胎免刑	個人阻卻刑罰事由
§275 IV	謀為同死免刑	個人阻卻刑罰事由
§25 II	中止未遂	減免刑罰事由
§130	廢弛職務釀災	客觀處罰條件（爭議）
§168	偽證罪	具結是否為客觀處罰條件（爭議）